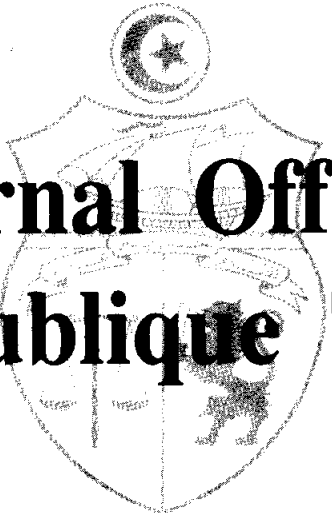




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 20 chaoual 1410 – 15 mai 1990

133^e année

N° 32

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
AUX ENTREPRISES PUBLIQUES**

1990

Lois

Loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.....	603
Loi n° 90-50 du 7 mai 1990 portant ratification d'un protocole d'accord dans le domaine de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal	604
Loi n° 90-51 du 7 mai 1990 portant ratification de la convention et du protocole sur la sécurité sociale conclus entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche	604

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 90-764 du 8 mai 1990 portant nomination des membres du conseil constitutionnel	604
--	-----

Ministère de la Justice

Mise d'un magistrat en position de détachement	604
--	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 90-721 du 25 avril 1990 complétant et modifiant le décret n° 73-167 du 6 avril 1973 réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social	605
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 90-766 du 4 mai 1990 relatif à l'extension du périmètre communal de Redeyef, gouvernorat de Gafsa	606
Décret n° 90-719 du 4 mai 1990 (rectificatif)	606
Nomination de chefs d'arrondissement	607
Arrêts du ministre de l'intérieur du 4 mai 1990 portant création d'arrondissements communaux relevant des communes de Menzel Bourguiba et de Mateur	607

Ministère de la Culture et de l'Information

Décret n° 90-767 du 14 mai 1990 relatif à la création d'une radio annexe à Monastir	608
Décret n° 90-768 du 14 mai 1990 relatif à la création d'une radio annexe à Sfax	608

Avis et Communications

Ministère de l'Economie et des Finances

Avis de change n° 10 (modificatif)	608
--	-----

Loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé « établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne ». L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'information, et son siège est à Tunis.

Art. 2. — L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne a notamment pour mission :

- d'assurer le service public de la diffusion audio-visuelle ;
- de contribuer à la promotion de l'information et de la culture dans le cadre de la politique générale de l'Etat dans ces deux domaines et compte tenu des fondements de la civilisation arabo-islamique du pays ;
- de faire connaître la Tunisie à travers les émissions qu'il produit ou co-produit, ainsi qu'au moyen des échanges internationaux de la production audio-visuelle.

Art. 3. — L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Art. 4. — L'organisation et le fonctionnement de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne sont fixés par décret.

Art. 5. — Des annexes à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne peuvent être créées par décret, dans les régions.

Art. 6. — L'organisation financière de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est régie par la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, ainsi que par le code de la comptabilité publique et par les dispositions de la présente loi.

Art. 7. — L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est doté d'un budget autonome comportant un titre I et un titre II, et rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Ses ressources sont constituées par :

- les ressources propres ou affectées ;
- les subventions de l'Etat ;
- les emprunts ;
- les dons et legs ;
- toute autre ressource pouvant lui être attribuée.

Art. 8. — La répartition par articles, paragraphes et sous-paragraphes des crédits inscrits au titre I et leur virement sont effectués par décision du directeur général de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne en vertu d'une délégation du ministre du tutelle. Cette décision est communiquée ultérieurement au ministre de l'économie et des finances.

La répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits d'engagement relatifs aux dépenses d'équipement et leur virement sont effectués par arrêté du ministre du plan et du développement régional.

La répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits de paiement du titre II et leur virement sont effectués par décision du directeur général de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne en vertu d'une délégation du ministre de tutelle.

Art. 9. — Les dépenses de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne sont dispensées du visa du service de contrôle des dépenses publiques, conformément à l'alinéa 3 de l'article 245 du code de la comptabilité publique.

Art. 10. — Il est créé auprès de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne une commission des marchés dont la compétence et la composition sont fixées par décret.

Art. 11. — Un décret fixera le statut particulier du personnel de la radiodiffusion télévision tunisienne, compte non tenu de certaines dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 12. — Le recouvrement des créances revenant à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne bénéficie du privilège général du trésor.

L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est exonéré des impôts dus au titre des opérations de production et de prestation de services réalisées par ses soins ainsi que des droits de timbre et d'enregistrement dus sur les contrats et actes conclus avec les tiers et ce, au cas où ces droits sont légalement mis à sa charge.

Art. 13. — Il peut être fait recours à la réquisition des agents conformément à la législation en vigueur et ce en vue d'assurer la continuité d'un minimum de service au sein de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Art. 14. — Sont abrogées les dispositions de l'article 134 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 relative à la loi des finances pour la gestion 1983.

Art. 15. — Le patrimoine de la radiodiffusion télévision tunisienne, de la radio de Sfax et de la radio de Monastir sont transférés à l'établissement public créé par la présente loi.

Les procédures et conditions de ce transfert sont fixées par les ministres du domaine de l'Etat et de la culture et de l'information.

Cet établissement prend en charge l'ensemble des obligations et engagements contractés par la radiodiffusion télévision tunisienne, la radio de Sfax et la radio de Monastir.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'état.

Tunis, le 7 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1990.

Loi n° 90-50 du 7 mai 1990 portant ratification d'un protocole d'accord dans le domaine de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié le protocole d'accord dans le domaine de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis, le 4 juillet 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Sénégal.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1990.

Loi n° 90-51 du 7 mai 1990 portant ratification de la convention et du protocole sur la sécurité sociale conclus entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Sont ratifiés la convention et le protocole sur la sécurité sociale, annexés à la présente loi et conclus à Tunis le 4 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1990.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décret n° 90-764 du 8 mai 1990, portant nomination des membres du conseil constitutionnel.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 90-39 du 18 avril 1990, relative au conseil constitutionnel et notamment ses articles 3 et 4.

Décrète.

Article premier. — Le conseil constitutionnel est composé de Messieurs :

Abdelaziz Ben Dhia : Président

Hassine Chérif, premier président de la cour des comptes :
membre

Rachid Sabbagh, premier président de la cour de cassation :
membre

Hamed El Abed, premier président du tribunal administratif :
membre

Abdelfattah Amor : membre

Lazhar Bouoni : membre

Yadh Ben Achour : membre

Mohamed Fitouri : membre

Art. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAGISTRAT

Par décret n° 90-679 du 23 avril 1990 :

Monsieur Mohamed El Hédi Ben Cheikh Ahmed, juge rapporteur au tribunal immobilier est placé dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère de l'intérieur (gouvernorat de Tunis) pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er février 1990.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

INDEMNITES SPECIALES

Décret n° 90-721 du 25 avril 1990 complétant et modifiant le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment son article 51;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraités et de survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973 portant statut particulier des agents du corps diplomatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 76-716 du 19 août 1976 fixant le statut particulier du personnel technique et administratif du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le chapitre trois du décret n° 73-167 du 6 avril 1973, est complété par la section III suivantes :

Section III

Indemnité forfaitaire de transport des bagages et mobilier

Article 31 bis. — L'ambassadeur ou l'agent affecté à l'étranger a droit lors de son retour définitif en Tunisie à une indemnité forfaitaire de transport des bagages et mobilier.

Cette indemnité est fixée en dinar tunisien annuellement pour chaque pays et chaque catégorie d'agents par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères et avis du ministre de l'économie et des finances, elle est majorée de 1/4 (1 quart) pour les agents mariés. En cas d'affectation de deux conjoints dans un même pays le droit à l'indemnité forfaitaire de transport des bagages et mobilier ne peut être accordé qu'à l'un d'entre eux, celui dont le grade est le plus élevé et ce qu'elle que soit la période passée ensemble dans ce pays.

Cette indemnité est convertie en monnaie étrangère sur la base des taux fixés annuellement par décision du ministre de l'économie et des finances. Elle n'est pas imposable et n'est pas soumise à retenues pour les contributions aux régimes de retraite et de prévoyance sociale.

En ce qui concerne les agents dont le retour en Tunisie est décidé pour raison disciplinaire le ministre des affaires étrangères peut après avis du conseil central les priver totalement ou partiellement de cette indemnité forfaitaire de transport des bagages et mobilier.

Dans le cas de retour d'agents sur leur demande, l'indemnité sus-visée ne peut leur être accordée qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères.

Dans tous les cas le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de transport des bagages et mobilier est subordonné au paiement intégral de toutes les dettes que l'agent aurait contractées au cours de son séjour à l'étranger.

Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 2. — Les articles 23, 44 et 45 du décret n° 73-167 du 6 avril 1973, sus-visé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 23 (nouveau). — L'agent peut bénéficier en plus de sa rémunération, d'une indemnité d'installation, d'une indemnité de déplacement et d'une indemnité forfaitaire de transport des bagages et du mobilier.

Article 44 (nouveau). — L'administration prend en charge les frais de transport des bagages et du mobilier des ambassadeurs et agents affectés à l'étranger et ce de leur domicile en Tunisie jusqu'à leur poste d'affectation. L'administration prend également en charge les frais de transport des bagages et du mobilier des ambassadeurs et agents mutés d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger.

Article 45 (nouveau). — Dans le cas des déplacements prévus aux articles 31 bis et 44 (nouveau) ci-dessus, l'ambassadeur ou l'agent a droit à la prise en charge des frais de transport des bagages par avion, dans la limite de 20 kg par adulte et de 10kg par enfant à charge.

Art. 3. — Le paragraphe premier de l'article 46 du décret n° 73-167 du 6 avril 1973, sus-visé est modifié ainsi qu'il suit :

Article 46 (nouveau). — Dans le cas de prise en charge par l'administration des frais de transport des bagages et mobilier des agents, le poids effectivement transporté (emballage compris) ne peut excéder les limites des maximas ci-après :

Bénéficiaires	Mariés	Célibataire:
1) Chef de poste jouissant d'un logement en nature	4.500kgs	3.000kgs
2) Ministre plénipotentiaire, conseiller des affaires étrangères ou grade équivalent consul	6.000kgs	4.000kgs
3) Secrétaire des affaires étrangères ou autre agents	4.000kgs	3.000kgs

En cas d'affectation de deux conjoints dans un même pays ou ville seule une des deux parties a droit à la prise en charge des frais de transport prévus à l'alinéa ci-dessus.

Dans ce cas il sera tenu compte du quota le plus favorable auquel l'un des conjoints peut prétendre.

Art. 4. — Les ministres des affaires étrangères et de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE L'INTERIEUR

PERIMETRE COMMUNAL

Décret n° 90-765 du 14 mai 1990 relatif à l'extension du périmètre communal de Redeyef gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et notamment articles 6 et 8 ;

Vu le décret du 12 septembre 1958 portant création de la commune de Redeyef ;

Vu la délibération du conseil municipal de Redeyef en date du 23 juillet 1986 ;

Vu la délibération du conseil régional de Gafsa en date du 28 février 1990 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Le territoire de la commune de Redeyef est modifié suivant la ligne polygonale fermée : A, B, C, D, E, F, G, H, A mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du point «A» situé sur la colline Ammar Ruis à côté de la route MC 201 reliant Moularès à Redeyef, la limite suit une ligne droite vers le sud sur une distance de 2592 m jusqu'au point «B» situé près de l'Oued Eshimia au niveau de la voie du chemin de fer reliant Redeyef à Tabedite.

Du point «B» la limite suit une ligne droite vers le sud passant par la voie du chemin de fer reliant Redeyef à Tabedite et par l'Oued Akdas phosphate sur une distance de 2488 m jusqu'au point «C» situé au Kef Ouled Bououn.

Du point «C» la limite se dirige vers l'ouest passant par la route Zemra sur une distance de 1990 m jusqu'au point «D» situé sur une colline séparant Djebel Zemra et la ville.

Du point «D» la limite se dirige vers le nord-ouest passant par le point 5 (X : 45° 6'00" — Y : 18° 38'90") appartenant à l'ancienne délimitation communale situé à l'extrême sud du village Essoufi jusqu'au point «E» situé près du pont Elbrachim au niveau de la voie du chemin de fer abandonnée reliant la mine Elbrachim et l'usine « laverie du phosphate ».

Du point «E» la limite se dirige vers le nord sur une distance de 1415 m jusqu'au point «F» situé à Chobet Gouhiz sur la crête de la montagne.

Du point «F» la limite suit une ligne droite vers le nord-est sur une distance de 903 m jusqu'au point «G» situé sur la crête la plus haute de Djebel la caserne.

Du point «G» la limite suit une ligne droite vers le nord-est passant par les collines et la route reliant Redeyef à Tamerza sur une distance de 1663 m jusqu'au point «H» situé au niveau d'El Fadj à Djebel Sidi Redeyef.

Du point «H» la limite suit une ligne droite vers l'est sur une distance de 2430 m jusqu'au point «A» point de départ.

Art. 2. — Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la municipalité de Redeyef devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. — Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. — A dater de la publication du présent décret, le président de la commune de Redeyef assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouveau alignement.

Art. 5. — Le président de la commune de Redeyef devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 30 du 4 mai 1990 :

Décret n° 90-719 du 4 mai 1990 fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des sièges par circonscription.

I. — Lire à l'annexe du décret sus-visé :

Gouvernorat de Gafsa :

Circonscription électorale unique	Nombre de conseillers municipaux
Commune de Redeyef	22
Au lieu de :	
Circonscription électorale unique	Nombre de conseillers municipaux
Commune de Redeyef	16

II. — Gouvernorat de Monastir :

1) Lire :

Commune de Sidi Ameer Mesjed Aissa.

Au lieu de :

Commune de Sidi Ameer.

2) Lire :

Commune de Menzel Fersi.

Au lieu de :

Commune de Sidi Naija.

3) Lire :

Commune de Mazdour Menzel Harb.

Au lieu de :

Commune de Mazdour.

NOMINATIONS

Par décret n° 90-680 du 23 avril 1990 :

Monsieur Mohamed Sghaier Ben Mizouni Godhbani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Kasserine avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 90-681 du 23 avril 1990 :

Monsieur Mohamed Tijani Chakroun, professeur de l'enseignement secondaire général est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Bizerte avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

ARRONDISSEMENT COMMUNAL

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai 1990 portant création d'un arrondissement communal dans la cité Ettaoura du périmètre communal de Menzel Bourguiba.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10;

Vu le décret du 11 mars 1905 portant création de la commune de Menzel Bourguiba;

Vu le décret n° 69-105 du 21 mars 1969 portant extension du périmètre communal de Menzel Bourguiba;

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Bourguiba en date du 19 et 23 juin 1989;

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans le périmètre de la commune de Menzel Bourguiba un arrondissement municipal dans la cité Ettaoura.

Art. 2. — Le territoire de l'arrondissement de la Cité Ettaoura est délimité par une ligne polygonale fermée A, B, C, D, E, A mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent arrêté est définie comme suit :

Du point «A» situé à l'intersection de l'avenue Hédi Chaker avec l'avenue Farhat Hached, la limite suit l'avenue Hédi Chaker jusqu'au point «B» situé sur les limites du périmètre communal et à une distance de 450m avant le carrefour des 3 canons.

Du point «B» la limite suit les limites Sud du périmètre communal jusqu'au point «C» situé au sommet de la colline chelaghimia.

Du point «C», la limite suit les limites du périmètre communal jusqu'au point «D» situé à l'intersection de l'Oued Ghenin et la route MC 151.

Du point «D», la limite suit la route MC 151 jusqu'au point «E» situé, à son intersection avec l'avenue Khéreddine.

Du point «E», la limite suit l'avenue Farhat Hached jusqu'au point «A», point de départ.

Art. 3. — Le président de la commune de Menzel Bourguiba est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 4 mai 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai 1990 portant création d'un arrondissement communal dans la cité El Omrane du périmètre communal de Mateur.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 24 mai 1903 portant création de la commune de Mateur ;

Vu le décret n° 79-978 du 7 décembre 1979 portant extension du périmètre communal de Mateur ;

Vu la délibération du conseil municipal de Mateur en date du 18 décembre 1989.

Arrête:

Article premier. — Il est créé dans le périmètre de la commune de Mateur, un arrondissement dans la cité El Omrane.

Art. 2. — Le territoire de l'arrondissement de la cité El Omrane est délimité par une ligne polygonale fermée M, N, O, P, Q, F, E, D, C, M mentionnée en vert sur le plan annexé au présent arrêté est définie comme suit :

Du point «M» limitrophe entre la cité El Omrane et la pépinière du ministère de l'agriculture, la limite se dirige vers le nord-ouest en ligne parallèle avec la pépinière jusqu'au point «N» situé à une distance de 350 m de la GP 7.

Du point «N» la limite se dirige vers le nord-ouest suivant la GP 7 à une distance de 950 m du point «O» situé au croisement de la GP 7 et l'avenue Habib Bourguiba.

Du point «O», la limite se dirige vers le nord sur une distance de 200 m jusqu'au point «P» situé sur la ligne de séparation entre la première tranche El Omrane «A-F-H» et la limite de la cité Errajaa.

Du point «P», la limite se dirige en ligne droite vers l'ouest cotoyant les limites du périmètre de la cité Errajaa et la première tranche de la cité El Omrane «A-F-H» à une distance de 400 m jusqu'au point «Q» situé sur la voie du chemin de fer.

Du point «Q» la limite se dirige vers le point «F» situé sur le périmètre communal et le point d'intersection entre la route El Bakria et le chemin de fer reliant Mateur à Béja.

Du point «F», la limite se dirige en ligne parallèle avec la voie du chemin de fer jusqu'au point «E» situé à une distance de 1800 m du point «F».

Du point «E», la limite se dirige en ligne droite vers le nord-est passant par la GP 7 jusqu'au point «D» situé à une distance de 1300 m du point «E».

Du point «D», la limite se dirige vers le sud jusqu'au point «C» situé à une distance de 1500 m du point «D».

Du point «C», la limite se dirige vers le point «M», point de départ, situé à une distance de 1300 m du point «C».

Art. 3. — Le président de la commune de Mateur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 4 mai 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

CREATION D'UNE RADIO

Décret n° 90-767 du 14 mai 1990 relatif à la création d'une radio annexe à Monastir.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de la culture et de l'information ;

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Est créé à Monastir une radio annexe à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Art. 2. — Le ministre de la culture et de l'information et le directeur général de l'établissement de la radiodiffusion et de la télévision tunisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 7 mai 1990 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CREATION D'UNE RADIO

Décret n° 90-768 du 14 mai 1990 relatif à la création d'une radio annexe à Sfax.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de la culture et de l'information ;

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Est créé à Sfax une radio annexe à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

Art. 2. — Le ministre de la culture et de l'information et le directeur général de l'établissement de la radiodiffusion et de la télévision tunisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 7 mai 1990 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 mai 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

avis et communications

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

AVIS MODIFICATIF DE L'AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 10

Pris dans le cadre du programme de simplification et d'assouplissement des formalités et procédures du commerce extérieur, le présent avis a pour objet de l'autorisation annuelle d'importation, en vue de l'étendre à de nouvelles catégories d'opérateurs.

En conséquence, l'avis de commerce extérieur et de change n° 10 publié au *Journal officiel de la République tunisienne* n° 9 des 6 et 11 février 1986 tel que modifié par les avis publiés aux journaux officiels de la République tunisienne n° 63 du 4 novembre 1986, n° 45 du 23 juin 1987, n° 10 du 5 février 1988 et n° 67 du 7 octobre 1988, est modifié comme suit :

TITRE II

IMPORTATION

CHAPITRE 3

**Procédure d'importation de marchandises prohibées
ou ayant fait l'objet de liste de contingentement
et importées sous couvert de licence d'importation
ou d'autorisation annuelle**

Section 2

Importation sous couvert d'une autorisation annuelle

Sous section 1

Autorisation annuelle d'importation

Le paragraphe introductif de la sous-section 1 est modifié comme suit :

Les catégories d'opérateurs économiques définies par avis aux importateurs et aux exportateurs du ministre de l'économie et des finances publié au *Journal officiel de la République tunisienne*, peuvent être admises à réaliser leur programme annuel d'importation sous couvert d'une autorisation annuelle. Celle-ci est délivrée par le ministère de l'économie et des finances et visée par la banque centrale de Tunisie dans les conditions qui suivent :

(Le reste sans changement).

B. — Utilisation des autorisations annuelles d'importation.

L'alinéa 2 du paragraphe B et complété comme suit :

« Toutefois les bénéficiaires d'une autorisation annuelle d'importation peuvent procéder, en dispense de la demande de modification et de l'accord, préalable de l'administration, à des reports de montants d'un numéro NGP à un autre dans la limite du montant global de l'autorisation annuelle d'importation et en respect des réserves portées sur le titre ».

C. — Durée de validité de l'autorisation annuelle d'importation.

L'alinéa 3 du § C est abrogé.